



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 436/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב בוגרשוב 64 תל אביב
ע"י חברת הנציגות סמדר איסט
מרחוב בוגרשוב 64 תל אביב

נ ג ד

הנתבעת: לאה שוורץ ת.ז. 004302873
מרחוב בוגרשוב 64 תל אביב

פסק דין

התביעה דנן עניינה בבית המשותף ברחוב בוגרשוב 64 תל אביב הבנוי על חלקה 18 בגוש 6911 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל התקנון המצוי.

לטענת התובעת הנתבעת איננה משלמת את הוצאות החזקת הרכוש המשותף בבית בתקופה שמיום 18.02.10 (מועד הגשת תביעה קודמת כנגד הנתבעת בתיק 72/10 בפני המפקחת אורה קניון) ועד ליום 30.08.11. חלוקת ההוצאות בין בעלי הדירות מבוצעת על פי גודל הדירות וחלקה של הנתבעת בתשלום בתקופה האמורה הינו 1,080 ₪.

הנתבעת הגישה כתב הגנה וטענה בתמצית כי משפחת איסט ביצעה חריגות בניה בבית, כי במסגרת השיפוץ בוצעו עבודות שאינן נדרשות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף וגביית התשלומים עבור עבודות השיפוץ בוצעה באופן לא שוויוני ומפלה, כי הרכוש המשותף בבית אינו מתוחזק ברמה נאותה וסבירה כנדרש ונראה כמחנה פליטים, בעיקר עקב העבודות הבלתי חוקיות שביצעו משפחת איסט, לרבות בגג הבית ובבניית מעלית אשר גזלה מן הרכוש המשותף, החשיכה את חדר המדרגות ואשר נעשה לטובתה שימוש בחשמל המשותף. בנוסף, מר איסט איים על הנתבעת, תקף אותה והורשע בדין הפלילי בגין כך. הנציגות לא נבחרה כדין ואיננה מתנהל כדין, לרבות, בכל הקשור להתנהלותה הכספית. חיובה בהליך הקודם בתשלום מיסי נציגות נעשה שלא כדין וללא נוכחותה.

ביום 24.10.11 התקיים דיון בתובענה במסגרתו העידה הגב' איסט והנתבעת.

בגמר הדיון הצעתי לצדדים הסדר לסילוק התובענה אולם לא עלה בידם להגיע להסכמות. בהחלטתי מיום 24.10.11 אף העליתי על הכתב את הצעתי לסילוק התובענה ובמקביל הוריתי על מועדים להגשת תצהירי הצדדים ולשמיעת ראיות.

אעיר, כבר עתה, כי בדיון מיום 24.10.11 אמרה הנתבעת כי "אני לא יכולה לעמוד בהוצאות נוספות אני רוצה לשלם ולגמור את הסיפור היום" (עמוד 2 שורה 19). אולם, כאמור לעיל, הנתבעת לא



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 436/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הסכימה להצעת לסילוק, וגם בזמן שחלף בין מועד הדיון ועד למועד לשמיעת ראיות שנקבע ליום 18.12.11 לא עלה בידי הנתבעת להגיע להסכמה עם התובעת לסילוק התובענה או להסדיר את תשלום קרן החוב. משכך נוהלה ישיבת ההוכחות מיום 18.12.11 במסגרתה הנתבעת אף חקרה נגדית את המצהירים מטעם התובעת.

מטעם התובעת הוגשו תצהיריהם של גב' איסט, מר עסיס ומר אביב. העדים הנ"ל נחקרו נגדית על תצהיריהם על ידי הנתבעת בישיבת ההוכחות מיום 18.12.11.

מטעם הנתבעת לא הוגשו תצהירי עדות ראשית ולא כל בקשה אחרת. גם לאחר גמר מסכת הראיות מטעם התובעת ניתנה לנתבעת הזדמנות נוספת להגיש בקשה לעניין ראיותיה. אולם, היא בחרה שלא לבקש דבר – "אין לי מה לבקש. חקר האמת לא היה כאן" (עמוד 8 שורה 5). משכך, למעשה, לא הוגשה כל ראיה מטעם הנתבעת, למעט עדותה החלקית (בהעדר חקירה שכנגד) בדיון מיום 24.10.11.

הצדדים סיכמו בעל פה את טיעוניהם בגמר ישיבת ההוכחות.

דיון

עילת התביעה מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") שעל פיו חובה על כל בעל דירה להשתתף בהוצאות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים בבית.

אין בידי לקבל טענה זו של הנתבעת כי הנציגות התובעת איננה הנציגות החוקית של הבית.

ראשית, הוצגו בפני פרוטוקולים של אסיפות בעלי דירות מיום 28.11.06, 22.10.07 ו-18.06.09 (מוצג ת/1 וכן נספחים לתצהיר הגב' איסט). מפרוטוקולים אלו עולה בחירתה של הנציגות התובעת והמשך כהונתה משנה לשנה. תמיכה לפרוטוקולים אלו נמצאת גם בעדויות מר אביב (סעיפים 2 ו-3 לתצהירו) ומר עסיס (סעיף 7 לתצהירו) וכן בעדות הגב' איסט (עמוד 7 שורות 6-10). מנגד, אין כל עדות מטעם הנתבעת בתיק זה (ועל כך עוד בפירוט להלן).

שנית, חוק המקרקעין אינו מכיר מצב של העדר נציגות בבית. כך, כבר מעת רישום הבית המשותף (או אף לפני כן בבית שאינו רשום) ממונה נציגות זמנית עד לבחירתה של נציגות ראשונה (סעיפים 66 ו-77 לחוק המקרקעין). לפיכך, מי שטוען כי נציגות מכהנת היא איננה הנציגות החוקית צריך להוכיח קיומה של נציגות אחרת הפועלת לניהולו התקין של הרכוש המשותף (תשלום חשבונות, ניקיון וכיוצ"ב) ואשר כלפיה מקיימים בעלי הדירות את חובותיהם (למשל תשלום מיסי הנציגות).

במקרה דנן לא עלה בידי הנתבעת להוכיח דבר ובפרט בנוגע לקיומה של כל נציגות אחרת. הנתבעת מאשרת כי הגב' טבצניק כיהנה כנציגות הבית עד סוף שנת 2005 (עמוד 2 שורה 13). אולם, מאז המועד האמור הנתבעת לא טוענת בדבר קיומה של כל נציגות אחרת בבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 436/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מאידך, הוכח בתצהירים מטעם התובעת כי מאז 11/05 מכהנת הנציגות התובעת, ובודאי שמאז שנת 2006 (לאור הפרוטוקולים שצורפו). מכל מקום, ברור ולא יכולה להיות מחלוקת על כך כי במועדים הרלבנטיים לתביעה זו התובעת היא הנציגות המוסמכת של הבית.

אין בכתב ההגנה כל הכחשה של החוב הנתבע או של גובה החיוב החודשי המוטל על הנתבעת.

למעשה, גם בדיונים בפני אישרה הנתבעת את החוב – בדיון מיום 24.10.11 מאשרת הנתבעת כי **“לא שילמתי מיסי נציגות מאז מאי 2010”** (עמוד 2 שורה 5). בדיון מיום 18.12.11 היא טוענת כי **“אני לא אמרתי שלא תחייב אותי במיסי הנציגות. אני מצטטת את מה שאמרתי בפעם שעברה: אני רוצה שהבית יתנהל כמו שצריך. אני לא יכולה לעמוד בהוצאות נוספות אני רוצה לשלם ולגמור את הסיפור היום. אני אמרתי את זה קודם בשפה הכי פשוטה והכי ברורה. היום אני מוכנה לשלם את ה-1,080 ₪, אבל אני לא יכולה בתשלום אחד. אני לא מוכנה לשלם את ההוצאות הנוספות. אני אמרתי בלשון ברורה”** (עמוד 8 שורות 27-30) (ההדגשות שלי, א.ס.).

למעלה מכך, הרי שהתובעת גם הוכיחה את החוב הנתבע.

התובעת הגישה במסגרת הדיון בפני דו"ח ריכוז הוצאות והכנסות לשנים 2005-2011 (מוצג ת/6) ממנו עולה כי בזמנים הרלבנטיים לתביעה זו לא שילמה הנתבעת כל תשלום בגין מיסי נציגות. מאידך עולה מן הדו"ח הנ"ל התמונה כי כל בעלי הדירות האחרים בבית שילמו את חלקם בהוצאות השוטפות.

אומנם, על פי הדו"ח האמור בוצע תשלום בסך של 150 ₪ בחודש 05/11 ותשלום בסך של 300 ₪ החל מחודש 07/11 ועד 11/11. אולם, מכתבי הטענות עולה כי המדובר בתשלום באמצעות לשכת ההוצאה לפועל בגין פסק הדין בהליך קודם בין הצדדים בתיק 72/10 ואין המדובר בתשלום בגין פירעון החוב נשוא ההליך דנן (ר' סעיף 3 לכתב התביעה והנספחים לו).

התובעת הוכיחה גם כי התשלום בוצע על פי חלוקה לפי גודל הדירות (עמוד 1 שורה 31 עד עמוד 2 שורה 2 וכן עמוד 7 שורות 24-27).

אומנם, החלוקה מבוצעת על פי מספר החדרים בכל דירה ולא על פי שטח הרצפות כמוגדר בסעיף 58 לחוק המקרקעין. אולם, מעיון בנסח הרשום עולה כי ישנה התאמה עקרונית בין גודל הדירות לבין מספר החדרים בהן ובהתאם לחלקם היחסי בתשלום. על פי הנסח ישנם דירות בבית שגודלן כ-60 מ"ר ודירות אחרות שגודלן כ-30 מ"ר. יתכן וישנן אי התאמות בהקשר זה אולם, אם ישנן כאלו (וממילא אלו לא הוכחו בהעדר כל ראיה מצידה של הנתבעת), הרי שהן בבחינת זוטי דברים כאשר המדובר בתשלום חודשי בסך 60 ₪ לדירה "גדולה". בהקשר זה גם יוזכר כי המדובר בהליך המתנהל בפני מפקח על רישום מקרקעין המחויב לפסוק על פי המצב הרישומי הקיים (רע"א 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו ואח' נ' דן ירדני ואח' פ"ד לח (4) 487).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 436/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לכך יש להוסיף כי כל בעלי הדירות בבית, למעט הנתבעת, שילמו בפועל את המוטל עליהם על פי התקציב וחלוקת התשלום האמורה. כך עולה בבירור ממוצג ת/6 שלא נסתר על ידי הנתבעת. משכך, התשלום בפועל מהווה חיזוק נוסף לאישור בעלי הדירות בבית את התקציב וחלוקתו (ע"א (מחוזי ת"א) 1350/06 דן סלע נכסים (1996) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ ואח' (פורסם בנבו)).

לאור האמור לעיל הרי שהנתבעת הוכיחה את תביעתה.

לנתבעת טענות הגנה בנוגע להוצאות השיפוץ, לבינוי שבוצע על ידי משפחת איסט בגג הבית לרבות בבניית המעלית ובנוגע להחזקתו התקינה של הבית. דא עקא, אין טענות אלו מהוות הגנה בהליך דנן.

ראשית, לא עלה בידי הנתבעת להוכיח דבר מטענותיה, לא באמצעות עדים מטעמה (כך, למשל, לא הובאה לעדות גב' עקיבא שנטען על ידי הנתבעת כי היא תומכת בטענותיה (עמוד 2 שורה 16)) ואפילו לא באמצעות מסירת עדות ראשית מטעמה!

ההלכה קובעת בהקשר זה כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראייה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראייה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראייה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 760, 736 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606 וכן ע"א 9656/05 שוורץ נ' רמנוף (פורסם בנבו) וע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו פ"ד מה (4) 651).

היות והנתבעת לא הגישה כל תצהיר עדות ראשית מטעמה ואף לא ביקשה למסור את עדותה בעל פה בפני (בפרט לאחר שניתנה לה הזדמנות בדיון מיום 18.12.11 לבקש לעשות כן כאמור לעיל), אין לי אלא להסיק כי הנתבעת חששה מפני עמידתה לחקירה נגדית ולפיכך ניתן להסיק מסקנות ראייתיות הפועלות לרעתה. למעשה, בנסיבות דנן כל גרסת הגנתה של הנתבעת מבוססת על עדות שמיעה שממילא איננה קבילה.

ובהקשר זה יודגש כי הובהרה לנתבעת חשיבותה של מסירת עדות במסגרת ההליכים בפני, שהרי, לצורך זה נקבעה ישיבת ההוכחות במסגרתה "יוכלו הצדדים להעיד כל מי שירצו מטעמם לבסס את טענותיהם" (החלטתי מיום 24.10.11). הנתבעת אף הבינה זאת ולראיה עמדה על זכותה וביצעה חקירה נגדית של המצהירים מטעם התובעת. אף על פי כן, בחרה הנתבעת שלא להביא עדים מטעמה ושלא להעיד בעצמה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מס' התיק: 436/11

שנית, כל הקשור בהליכי השיפוץ נדון כבר במסגרת ההליך הקודם בתיק 72/10 ולגביו ניתן, זה מכבר, פסק דין חלוט. הליכי השיפוץ כלל אינם נתבעים במסגרת ההליך דנן וכל שנבע הוא התשלום השוטף מאז הגשת ההליך הקודם. לפיכך, כל טענות הנתבעת בדבר גביה מפלה של הוצאות השיפוץ, רשלנות בשיפוץ וכיוצ"ב אינן רלבנטיות כלל להליך דנן (לבד מהעובדה כי גם קיבלו הסבר מניח את הדעת בעדותה של הגב' איסט (עמוד 7 שורות 17-11 וכן שורות 23-22)).

כך גם כל הקשור בטענות בדבר חריגת הבניה בדירות משפחת איסט או בנוגע לנזקים עקב בניית המעלית או בנוגע להתנהגותו של מר איסט הרי שאלו אינם מהווים, ממילא, הגנה מפני תביעה של הנציגות לתשלום מיסי נציגות.

בהקשר זה נדמה כי התבלבלו לנתבעת היוצרות והיא מזהה את הנציגות ומשפחת איסט כגוף אחד ולא כך הוא. כל טענות הנתבעת בפני הן מדוע אין היא צריכה לשלם למשפחת איסט. דא עקא, התשלום הנתבע הוא לא עבור משפחת איסט אלא עבור קופת הנציגות לרווחת כל בעלי הדירות ולהחזקת הרכוש המשותף. זאת ועוד. כל הסוגיות התכנוניות נדונו בפני הערכאות המוסמכות והוכרעו. כך גם כל הקשור בהתנהגותו של מר איסט. אין לשוב ולדון בסוגיות אלו ובודאי שלא במסגרת הליך שבפני מפקח על רישום המקרקעין שעניינו באי תשלום מיסי נציגות.

שלישית, לנתבעת טענות כי הנציגות איננה מספקת את השירותים הנדרשים. כך, הבית אינו נקי ואינו מתוחזק, אין תחזוקה של החצר, יש לבצע עבודות בדלת הקדמית, בביוב, בתיבות הדואר וכיוצ"ב. בנוסף לנתבעת טענות כי הנציגות איננה מכינה דוחות כספיים וכי התרשלה והתעכבה בטיפול בביוב המשותף.

טענות אלו, אף אם היה בהן דבר (וממילא הן לא הוכחו בהליך שבפני), אינן מהווה טענת הגנה או הצדק להימנע מתשלום מיסי נציגות.

חובת תשלום מיסי הנציגות הינה חובה מוחלטת המוטלת על בעל דירה. חובה זו איננה קשורה ומנותקת לחלוטין מחובת הנציגות לבצע את תפקידה בהתאם להוראות חוק המקרקעין.

ההלכה הידועה בהקשר זה קובעת כי "אין בעל דירה פורש מציבור בעלי הדירות, ואין הנציגות חדלה ממתן שירותים, ואין זיקה בין החובות במובן זה, שאי קיומה של האחת על ידי צד אחד, נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא, אלא שלשתי החובות קיום עצמאי ושתייהן בנות אכיפה" (ע"א (ת"א) 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף פ"מ התשמ"ד א' 498).

והדברים הם ברורים. בית משותף אינו יכול להתנהל מבלי מימון מראש של בעלי הדירות. לצורך כך נקבע תקציב על ידי האסיפה הכללית ובתקציב זה על כל בעל דירה לשאת בחלקו ללא סייג, על מנת לאפשר את ניהולו של הרכוש המשותף ואחזקתו ועל מנת לשמור על שיוויון בסיסי נדרש בין בעלי דירות בבית הנושאים בנטל. לאחר ביצוע התשלום, וללא קשר אליו, יכולים בעלי הדירות לנקוט בהליכים מתאימים כנגד הנציגות, ככל שזו איננה ממלאת אחר חובותיה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 436/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ובהקשר דנן, הנתבעת יכולה לפעול לכינוסה של אסיפה כללית של בעלי הדירות לבחירתה של נציגות חדשה או לקביעת הוראות לניהולו והחזקתו של הרכוש המשותף בבית. אסיפה כזו ממילא אמורה להתכנס בבית ביום 10.01.12 (מוצג ת/5) ובמסגרתה יכולה הנתבעת לשטוח את טענותיה בפני בעלי הדירות לקבלת החלטתם. הנתבעת יכולה גם לנקוט בהליכים משפטיים על מנת לחייב את הנציגות למלא את כל תפקידיה על פי דין, ככל שיש דבר מה בטענותיה. אולם, בינתיים, אין הנתבעת יכולה להחזיק כ"בני ערובה" את יתר בעלי הדירות בבית המשלמים את תשלומיהם המלאים לנציגות ולא לשלם את החיובים החלים עליה על פי דין (ר' ברע"א 294/87 ד"ר ג. שלום נ. נציגות הבית המשותף רחוב בן יהודה 2 ירושלים (פורסם בנבו) וכן בע"א (ת"א) 3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נגד בית ש.א.פ. אמד חב' לניהול בע"מ ואח' (טרם פורסם)).

בפרט אמורים הדברים ביחס לטענתה של הנתבעת בדבר מראהו המוזנח של הבית - אם אין הנתבעת משלמת אפילו את הסך המינימלי הנגבה (שלא לדבר על חיוביה הקודמים המשמעותיים שנפסקו בתיק 72/10 (מוצג ת/3) ועל הליך קודם לכך שנוהל כנגד האם המנוחה של הנתבעת הקודמת לה בזכויות (מוצג ת/4)), כיצד מבקשת היא כי תשודרג ההחזקה של הרכוש המשותף? ! על חשבון מי? ! איך בנסיבות כאלה לא יראה הבית מוזנח? ! הנתבעת מבקשת "לצמצם הוצאות" (עמוד 2 שורה 15) אך אין זה יכול לבוא על חשבון בעלי הדירות, בפרט כאשר המדובר באי תשלום סדרתי לאורך שנים רבות.

סיכום

לאור האמור לעיל אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את סכום התביעה בסך של 1,080 ₪ (מיסי נציגות עד וכולל חודש 08/11) וכן סך של 712 ₪ בגין החזר אגרת תביעה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 07.09.11, ועד למועד התשלום בפועל.

בנוסף תשלם הנתבעת לתובעת בגין החזר הוצאות ההליך (עלות הכנת תצהירים ושכר בטלה שנפסק לעד עסיס) סך של 275 ₪ וכן סך של 150 ₪ לחברת הנציגות - הגב' איסט, בגין דמי בטלה. לסכומים הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בפסיקת ההוצאות על הצד הנמוך כאמור התחשבתי בנסיבותיה האישיות של הנתבעת. אולם, מוטב תעשה הנתבעת אם תקפיד לשלם את מיסי הנציגות במועדם ותחסוך את הצורך בהתדיינויות נוספות ומיותרות, אשר עלותן להבא תהיה גבוהה יותר. ככל שלנתבעת טענות כנגד התנהלות הנציגות המקום הראוי להעלותן הוא באסיפת בעלי הדירות הקרובה המתוכננת ליום 10.01.12 (מוצג ת/5) ולמצער באמצעות נקיטת הליכים משפטיים כנגד הנציגות כאמור.

לפנים משורת הדין אני מורה כי הסכומים האמורים ישולמו לתובעת ב- 4 תשלומים שווים ורצופים החל מיום 01.01.12 ובכל חודש עוקב.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 436/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התשלום יבוצע באמצעות המחאות לפקודת נציגות הבית בלבד שימסרו לידי חברת הנציגות עד ליום 01.01.12 או באמצעות הפקדת הסכומים ישירות לחשבון הבנק של נציגות על פי הסכומים והמועדים כאמור.

מובהר בזה כי היה והנתבעת תבחר להסדיר את התשלום באמצעות הפקדה לחשבון הבנק הרי שהפקדה כנ"ל תחשב כתשלום רק לאחר הפקדת הכספים בפועל ומסירה של אישור הפקדה מהבנק לידי חברת הנציגות מיד לאחר ביצוע ההפקדה. לא יימסר אישור הפקדה כאמור לא תחשב הפקדה של סכום כלשהו (אפילו אם הופקד בפועל) כתשלום על פי פסק דין זה.

לא יוסדר התשלום על פי הסדר התשלומים כאמור יעמוד מלוא סכום פסק הדין לפירעון מיידי.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ג כסלו תשע"ב, 19 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב